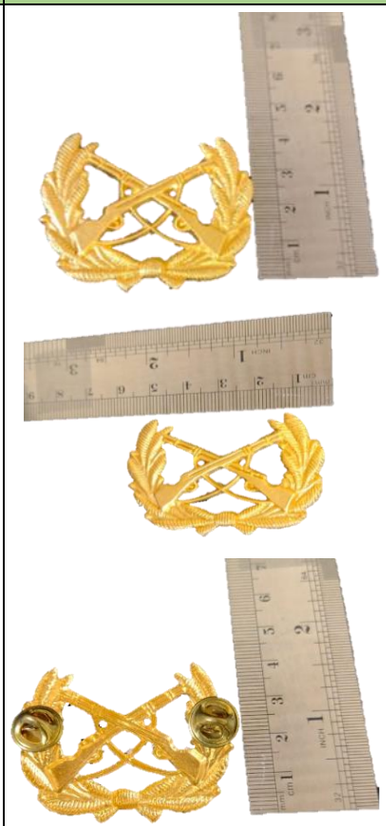
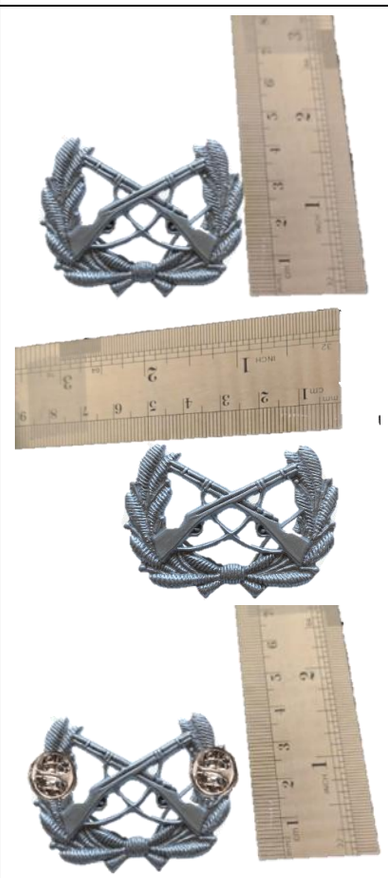
ANEXO Nº 1:
"REQUERIMIENTOS TÉCNICOS"

"ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS PARA CHAPKA DESTINADOS AL ALMACÉN GENERAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO L.2"

COMPRA ÁGIL
3179- 331-COT26

I.- EL PROVEEDOR **SOLO DEBERÁ PRESENTAR SU OFERTA TÉCNICA**, UTILIZANDO EL SIGUIENTE FORMATO,

DETALLE DE ESPECIE	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
DISTINTIVO PARA CHAPKA DORADO		DISNTINTIVO PARA CHAPKA COLOR DORADO, SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL **FORMA DE ENTREGA: LAS ESPECIES DEBERÁN ENTREGARSE DE MANERA PRESENCIAL EN AVENIDA QUILIN 1500, MACUL, REGIÓN METROPOLITANA.**	**50**
DISTINTIVO PARA CHAPKA PLATEADO		DISNTINTIVO PARA CHAPKA COLOR PLATEADO, SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL **FORMA DE ENTREGA: LAS ESPECIES DEBERÁN ENTREGARSE DE MANERA PRESENCIAL EN AVENIDA QUILIN 1500, MACUL, REGIÓN METROPOLITANA.**	**500**

II.- CONDICIONES (OBLIGATORIAS Y EXCLUYENTES):

1. LA OFERTA DEBE **INCLUIR IVA.**

2. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN FORMAL EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO CON **IMÁGENES DE LO OFERTADO**, OTORGANDO EL MÁXIMO DE **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**, EL **PLAZO DE ENTREGA** Y **GARANTÍA DEL PRODUCTO.**

3. EL PROVEEDOR DEBERÁ **PRESENTAR UNA MUESTRA DE CADA PRODUCTO ANTES DEL CIERRE DE LA OFERTA** SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL, REQUISITO OBLIGATORIO Y EXCLUYENTE.

4. SE DEBE CONSIDERAR EL FLETE O DESPACHO DENTRO DEL VALOR TOTAL DEL PRODUCTO (NO APARTE) (SI CORRESPONDE).

5. LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN **AVENIDA QUILIN 1500, MACUL, REGIÓN METROPOLITANA**, CON UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.

6. COORDINACIONES O CONSULTAS CON LA **CARABINERO (AUX.ALM.) DANIELA INOSTROZA ITURRA** AL FONO: 229220559 O AL CORREO ELECTRÓNICO: OF.ADQUISICIONESNACIONALES@GMAIL.COM

7. EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR NÚMERO DE CONTACTO DE ALGÚN EJECUTIVO, CON LA FINALIDAD DE TENER COORDINACIONES DIRECTAS Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS Y OTROS.

8. EL TIEMPO ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SERÁ DE UN MÁXIMO DE **10 DÍAS HÁBILES Y UN MÍNIMO DE 1 DÍA HÁBIL**, DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, REQUISITO OBLIGATORIO Y EXCLUYENTE.

9. LAS OFERTAS QUE INDIQUEN UN PLAZO SUPERIOR AL SEÑALADO EN LA FICHA DETALLE DE LA COTIZACIÓN, NO SERÁN CONSIDERADAS.

10. LAS EMPRESAS QUE NO COTICEN Y NO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS EN LA DESCRIPCIÓN O FICHA TÉCNICA DEL ANEXO N°1, QUEDARÁN EXCLUIDAS DEL PROCESO ADQUISITIVO.

11. UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR, DEBERÁ SER ACEPTADA POR ÉSTE, DENTRO DE UN PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES.

12. SI TRANSCURRIDO 3 DÍAS HÁBILES, LA ORDEN DE COMPRA NO HA SIDO ACEPTADA, LA INSTITUCIÓN PODRÁ SOLICITAR SU RECHAZO, ENTENDIÉNDOSE DEFINITIVAMENTE RECHAZADA UNA VEZ TRANSCURRIDA LAS 24 HORAS DESDE DICHA SOLICITUD, CONFORME LO SEÑALA EL ARTÍCULO 117 DEL REGLAMENTO NRO 661-2024 DE LA LEY NRO. 19.886.

13. EL PLAZO DE ENTREGA DE LA ESPECIE COMENZARÁ DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

13.1. **TERMINO ANTICIPADO:** CARABINEROS DE CHILE ESTÁ FACULTADO PARA DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE EL TÉRMINO ANTICIPADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL, EN CUALQUIER MOMENTO, SIN DERECHO A INDEMNIZACIÓN ALGUNA PARA EL PROVEEDOR, SI CONCURRE ALGUNA DE LAS CAUSALES QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

13.2. SI EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA EN UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN EN CALIDAD DE DEUDOR O SE ENCUENTRA EN MANIFIESTA INSOLVENCIA FINANCIERA, A MENOS QUE SE MEJOREN LAS CAUCIONES ENTREGADAS.

13.3. SI SE DISUELVE LA EMPRESA PROVEEDORA.

13.4. POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL PROVEEDOR ADJUDICADO. SE ENTENDERÁ POR INCUMPLIMIENTO GRAVE LA NO EJECUCIÓN O LA EJECUCIÓN PARCIAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DESCRITAS EN LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA, SIN QUE EXISTA ALGUNA CAUSAL QUE LE EXIMA DE RESPONSABILIDAD, Y CUANDO DICHO INCUMPLIMIENTO LE GENERE A LA INSTITUCIÓN PERJUICIO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

13.5. SI EL PROVEEDOR, SUS REPRESENTANTES, O EL PERSONAL DEPENDIENTE DE AQUÉL, NO ACTUAREN ÉTICAMENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO, O PROPICIAREN PRÁCTICAS CORRUPTAS, TALES COMO:

A. DAR U OFRECER OBSEQUIOS, REGALÍAS U OFERTAS ESPECIALES A LOS FUNCIONARIOS O LAS FUNCIONARIAS DE ESTE DEPARTAMENTO L.2, QUE PUDIERE IMPLICAR UN CONFLICTO DE INTERESES, PRESENTE O FUTURO, ENTRE EL RESPECTIVO PROVEEDOR Y EL DEPARTAMENTO L.2.

B. DAR U OFRECER CUALQUIER COSA DE VALOR CON EL FIN DE INFLUENCIAR LA ACTUACIÓN DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO DURANTE LA RELACIÓN CONTRACTUAL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

C. TERGIVERSAR HECHOS, CON EL FIN DE INFLUENCIAR DECISIONES DE LA INSTITUCIÓN.

13.6. EN CASO DE QUE EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SUPERE LOS DÍAS HÁBILES PACTADOS.

RESUELTO EL TÉRMINO ANTICIPADO, NO OPERARÁ INDEMNIZACIÓN ALGUNA PARA EL PROVEEDOR. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, CARABINEROS DE CHILE Y EL RESPECTIVO PROVEEDOR PODRÁN PONER TÉRMINO A LA RELACIÓN CONTRACTUAL EN CUALQUIER MOMENTO, DE COMÚN ACUERDO.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS EN EL CASO QUE CORRESPONDA LA APLICACIÓN DE UNA MULTA Y/O TERMINO ANTICIPADO, EL PROCEDIMIENTO SERÁ EL SIGUIENTE:

A. LA CONTRAPARTE TÉCNICA COMUNICARÁ MEDIANTE CARTA, OFICIO O CORREO ELECTRÓNICO AL PROVEEDOR CONTRATADO QUE HA INCURRIDO EN UNA CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO QUE AMERITA EL COBRO DE MULTA, DANDO CUENTA DE LA CAUSAL ESPECÍFICA QUE JUSTIFICA DICHA MEDIDA, ASÍ COMO DE LOS HECHOS QUE LA CONFIGURAN.
DICHA CONTRAPARTE TÉCNICA CONOCERÁ Y ANALIZARÁ LOS DESCARGOS DEL PROVEEDOR, QUIEN LOS PODRÁ PRESENTAR (EN SOPORTE PAPEL O ELECTRÓNICO) EN EL PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES,

CONTADOS DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN POR LA CONTRAPARTE TÉCNICA. SI ESTE ÚLTIMO ESTIMA QUE AÚN EXISTE INCUMPLIMIENTO, SE APLICARÁ LA MULTA QUE CORRESPONDA, INDICANDO LA CAUSAL DEL INCUMPLIMIENTO, EL CÁLCULO Y MONTO DE LA MULTA.

B. CARABINEROS DE CHILE ANALIZARÁ LOS ANTECEDENTES, Y SI ES PROCEDENTE, APLICARÁ LA MULTA MEDIANTE RESOLUCIÓN FUNDADA QUE ESTABLEZCA LA CAUSAL DEL INCUMPLIMIENTO, LA QUE DEBERÁ PRONUNCIARSE SOBRE LOS DESCARGOS PRESENTADOS, SI EXISTIEREN, Y QUE DEBERÁ PUBLICARSE OPORTUNAMENTE EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. ESTA RESOLUCIÓN DEBERÁ SER NOTIFICADA POR ESCRITO AL PROVEEDOR, EN EL PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS DESDE QUE SE ENCUENTRE TOTALMENTE TRAMITADA.

C. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBE LA APLICACIÓN DE UNA MULTA, EL PROVEEDOR PODRÁ INTERPONER LOS SIGUIENTES RECURSOS: 1) RECURSO DE REPOSICIÓN, 2) RECURSO JERÁRQUICO.

D. LOS RECURSOS SEÑALADOS EN LA LETRA C) ANTERIOR, DEBERÁN SER FUNDADOS E INTERPONERSE, POR ESCRITO, Y CONJUNTAMENTE EN EL MISMO ESCRITO, EN EL PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBE LA APLICACIÓN DE MULTA.

E. LAS AUTORIDADES LLAMADAS A PRONUNCIARSE SOBRE LOS RECURSOS A QUE SE REFIEREN LA LETRA C), TENDRÁN UN PLAZO NO SUPERIOR A 30 DÍAS HÁBILES PARA RESOLVERLOS, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES.

SE PODRÁN INTERPONER LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES QUE CORRESPONDAN, PARA QUE CARABINEROS DE CHILE SEA INDEMNIZADO POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE HUBIERE OCASIONADO EL INCUMPLIMIENTO DEL OFERENTE ADJUDICADO.